

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PADRÃO

É feito este aditamento nos termos do Contrato de Participação em grupo de consórcio nº _____, no qual figura como consorciado (a) _____, e de outro lado, **Maggi Administradora de Consórcios Ltda**, como Administradora, relativo ao Grupo **0636**, Cota _____, firmado com taxa de administração total de **18%**, para constar através deste aditamento a condição ora aditada a seguir:

1 – Do crédito, sua utilização e aquisição do bem móvel:

O consorciado deverá apresentar Nota Fiscal.

Em caso de opção por carro usado somente será aceito com até 03 (três anos de uso) com apresentação da cópia simples do DUT acompanhado da Garantia Cautela dentro de 1 mês (um mês).

2 – Da Contemplação:

As assembleias serão realizadas na sede da Administradora, e as contemplações ocorrerão sempre de acordo com o saldo do grupo, conforme legislação BACEN, na ordem e critérios de apuração que seguem abaixo, onde serão contempladas até:

- 1 cota por sorteio
- Lance Livre de acordo com o saldo do grupo

Do Sorteio:

Para a apuração da cota do sorteio será considerada a extração da Loteria Federal do 3º (terceiro) Sábado de cada mês e serão seguidos os mesmos critérios para apuração estabelecidos na tabela de equivalência disponível no site www.consorciumaggi.com.br referente ao total de 2.000 participantes.

Do Lance Livre:

Para os lances livres, em caso de empate, o desempate se dará através da cota melhor posicionada em relação ao 1º (Primeiro) Prêmio da Loteria Federal. Para a apuração será considerada a extração da Loteria Federal do 3º (terceiro) Sábado de cada mês.

É permitida a utilização de até 10% (dez por cento) do valor do crédito para amortização do lance (onde a base de cálculo do valor será considerado o valor do crédito acrescido de taxa de administração e fundo de reserva).

3 – Da Amortização das parcelas:

O consorciado a partir de _____ / _____ irá amortizar o percentual ideal referente ao prazo de sua cota do início ao fim até a quitação do saldo devedor.

4 – Dos Pagamentos:

Vencimento da parcela: na quinta-feira anterior à extração da Loteria Federal do 3º sábado do mês. Para efeito de apuração do sorteio será considerada a extração da Loteria Federal no 3º sábado do mês. A Assembleia Geral Ordinária será realizada 1(um) dia útil posterior ao 3º sábado do mês. Caso não haja extração da Loteria Federal no 3º sábado do mês será considerada a Extração imediatamente anterior.

5 - Do Valor Nominal do Crédito e da Retificação da Cláusula “6” da Proposta/Contrato de Participação em Grupo de Consórcio:

Retifica-se a cláusula “6” da Proposta/Contrato de Participação em Grupo de Consórcio para registrar que o valor das contribuições ordinárias dos consorciados será referenciada em valor nominal de crédito, que será corrigido semestralmente pela variação positiva do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a contar da data de inauguração do grupo.

Para que surta seus legais e jurídicos efeitos, a Cláusula “6” em referência passa a ter a seguinte redação:

6. VALOR INICIAL NOMINAL DO CRÉDITO

A participação do CONSORCIADO corresponderá a uma cota do fundo comum do GRUPO numericamente identificada, cuja referência é o VALOR INICIAL NOMINAL DO CRÉDITO, conforme abaixo, que será corrigido semestralmente pela variação positiva do índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a contar da data de inauguração do grupo:

Valor:

Ficam também retificadas todas as cláusulas do regulamento que disponham em sentido contrário, prevalecendo os critérios de correção e seus efeitos em relação ao valor nominal do crédito aqui ajustado.

O crédito contratado pelo CONSORCIADO fica vinculado à categoria ou, se houver, subcategoria, definida para este grupo de consórcio.

6 – Da Retificação das Cláusulas “5.3.1” e “5.3.4” da Proposta/Contrato:

Ficam retificadas as cláusulas “5.3.1” e “5.3.4” da Proposta/Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão, que passam a vigor com o seguinte conteúdo:

5.3.1. O referido seguro de vida cobrirá invalidez total permanente por acidente ou falecimento, com cobertura suficiente para, no mínimo, quitar o saldo devedor da cota, acrescido da taxa de administração e fundo de reserva, conforme artigo 27 do REGULAMENTO.

5.3.4. Outrossim, a indenização deverá ser paga à ADMINISTRADORA, que figurará como beneficiária, para quitação do saldo devedor total da cota. Na hipótese em que o seguro contratado pelo CONSORCIADO cobrir o valor do bem objeto do plano de consórcio, com os acréscimos contratuais, a ADMINISTRADORA repassará eventual saldo credor remanescente, se houver, diretamente ao CONSORCIADO ou, se for o caso, ao espólio, mediante alvará judicial, formal de partilha, carta de adjudicação ou a escritura pública de inventário, indicando o(s) beneficiário(s) dos direitos decorrentes da Cota do CONSORCIADO falecido.

7 – Do Regulamento Geral:

Ficam retificadas as cláusulas 27.4 e 27.6 do Regulamento Geral, que passam a vigor com o seguinte conteúdo:

27.4. O valor do prêmio do seguro mensal será obtido através da aplicação da taxa de seguro mensal observando-se a cobertura contratada, se sobre o valor do bem ou para quitação do saldo devedor, a critério do CONSORCIADO, acrescido, em ambas as hipóteses, da Taxa de Administração e do Fundo de Reserva.

27.6. O seguro de vida cobrirá invalidez total permanente por acidente ou falecimento, suficiente para, no mínimo, quitar o saldo devedor da cota, acrescido da taxa de administração e fundo de reserva. Em o CONSORCIADO optando por contratar seguro para cobrir o valor do bem objeto do plano de consórcio, com os acréscimos previstos no artigo 27.4, a ADMINISTRADORA repassará eventual diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do CONSORCIADO. A ADMINISTRADORA deverá entregar o valor excedente, quando for o caso, ao beneficiário indicado através de alvará judicial, formal de partilha, carta de adjudicação ou escritura pública de inventário, observadas as disposições deste CONTRATO.

Ratificam as partes todas as cláusulas e condições do contrato padrão, e aditada através deste instrumento.

E por estarem assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, nada tendo a reclamar a que título for, em juízo ou fora dele.

Itu, _____ de _____ de _____.

CONSORCIADO


ADMINISTRADORA

TESTEMUNHA

Nome:
RG:

TESTEMUNHA

Nome:
RG: